

На основу члана 13. став 1. тачка 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09),

Управни одбор Националне службе за запошљавање, на седници одржаној 8. децембра 2009. године, донео је

СТАТУТ

Националне службе за запошљавање

„Службени гласник РС”, бр. 2 од 15. јануара 2010, 43 од 14. јуна 2011, 16 од 7. марта 2012, 90 од 30. октобра 2015.

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба), основана је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр. 71/03 и 84/04 – др. закон) и наставља са радом у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09 – у даљем тексту: Закон).

У Националној служби образују се Покрајинска служба, филијале и друге организационе јединице утврђене општим актом Националне службе.

Члан 2.

Овим статутом ближе се уређује делатност Националне службе, органи, делокруг и начин њиховог рада, услови за именовање директора и заменика директора, директора Покрајинске службе и избор директора филијале, заступање и представљање Националне службе, организација Националне службе, средства Националне службе, као и друга питања од значаја за рад Националне службе, у складу са законом.

Члан 3.

Национална служба је правно лице, са статусом организације за обавезно социјално осигурање са правима и обавезама утврђеним Законом, другим прописима и овим статутом.

Национална служба је носилац свих права, обавеза и одговорности у правном промету у односу на средства са којима располаже и уписана је у регистар надлежног органа, у складу са законом.

Члан 4.*

Седиште Националне службе је у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр. 37.*

*Службени гласник РС, број 43/2011

Члан 5.

Рад Националне службе је јаван.

Јавност рада обезбеђује се у складу са законом и одредбама овог статута.

Члан 6.

Назив Националне службе је: Национална служба за запошљавање.

Национална служба у пословању са иностранством, поред назива на српском језику може употребљавати и назив на енглеском језику: „Национал Емплоумент Сервице”.

Члан 7.

Национална служба има свој лого чији облик и садржину утврђује директор Националне службе.

Лого из става 1. овог члана употребљава се самостално или уз назив Националне службе.

Члан 8.

Национална служба има печат и штамбиљ.

Садржина, облик и величина печата и штамбиља уређује се одлуком управног одбора Националне службе, у складу са одредбама закона којим се уређује печат државних и других органа и упутства којим се уређује канцеларијско пословање органа државне управе.

II. ДЕЛАТНОСТ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Члан 9.

Национална служба обавља послове запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и друга права у складу са законом, односно послове вођења евиденција у области запошљавања, као истручно-организационе, управне, економско-финансијске и друге опште послове у области запошљавања и осигурања за случај незапослености, у складу са законом, овим статутом и другим актима Националне службе.

Делокруг рада Националне службе је:

- 1) обавештавање о могућностима и условима за запошљавање;
- 2) спровођење мера активне политике запошљавања:
 - посредовање у земљи и иностранству у запошљавању лица која траже запослење;
 - професионална оријентација и саветовање о планирању каријере;
 - субвенција за запошљавање;
 - подршка samozapošljavanju;
 - додатно образовање и обука;
 - подстицаји за кориснике новчане накнаде;
 - јавни радови и
 - друге мере усмерене ка запошљавању лица која траже запослење;

3) издавање дозволе за рад странцу, у складу са законом;*

- 4) остваривање права из осигурања за случај незапослености;
- 5) осигурање за случај незапослености;
- 6) вођење евиденција у области запошљавања у складу са Законом;
- 7) запошљавање у иностранству;
- 8) заштита лица која се запошљавају у иностранству;
- 9) доношење решења о процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом;
- 10) подстицање запошљавања особа са инвалидитетом;
- 11) професионална рехабилитација особа са инвалидитетом и
- 12) други послови прописани законом, другим прописима, овим статутом укључујући:

брисане су раније алинеје прва и друга (види члан 1. Одлуке - 90/2015-43)

84.30 Обавезно социјално осигурање*

Поред послова из става 1. овог члана Покрајинска служба:

- 1) даје сагласност на општа акта предузећа за радно оспособљавање и запошљавање особа са инвалидитетом и обезбеђује средства за њихово финансирање, у складу са законом;
- 2) даје предлог за реализацију Националног акционог плана на територији АП Војводине;
- 3) образује информациони подсистем, као део јединственог информационог система Националне службе, у складу са законом;
- 4) координира радом филијала Националне службе на територији АП Војводина по овлашћењу директора Националне службе;
- 5) обавља и друге послове у складу са законом и општим актима Националне службе.

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 10.

Услуге које пружа Национална служба послодавцу, а за које се плаћа накнада прописује Влада.

III. ОРГАНИ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ

Члан 11.

Органи Националне службе су: управни одбор и директор Националне службе.

Члан 12.

На чланове управног одбора и директора Националне службе, као и на директора Покрајинске службе примењују се одредбе закона којим се уређује спречавање сукоба јавног и приватног интереса при вршењу јавних функција.

1. Управни одбор

Члан 13.

Управни одбор управља радом Националне службе.

Управни одбор Националне службе има **седам*** чланова који се именују на период од четири године.

Чланови управног одбора могу бити именовани на јавну функцију у Националној служби највише два пута.

Чланове управног одбора и међу њима и председника именује и разрешава Влада, и то:

1. четири члана **укључујући и председника*** на предлог министра надлежног за послове запошљавања * ,

2. **три*** члана на предлог Социјално-економског савета за Републику Србију.*

Брисан је ранији став 5. (види члан 2. Одлуке - 90/2015-43)

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 14.

Управни одбор, поред послова утврђених Законом, обавља и следеће послове:

- 1) именује и разрешава заменика директора Националне службе, на предлог директора Националне службе;
- 2) именује и разрешава директора Покрајинске службе на предлог надлежног органа АП Војводина;
- 3) закључује уговор о раду, односно уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима са директором Националне службе;
- 4) доноси одлуке о коришћењу и располагању покретном и непокретном имовином Националне службе;
- 5) доноси план јавних набавки;
- 6) даје мишљење на Споразум о учинку;
- 7) образује комисије и именује њихове чланове и друга стална и повремена радна тела, по потреби;
- 8) доноси пословник о раду управног одбора;
- 9) утврђује месечну накнаду члановима управног одбора, осим уколико је накнада утврђена одлуком Владе;
- 10) доноси одлуке о отпису потраживања;
- 11) обавља и друге послове, у складу са законом, овим статутом и другим општим актима Националне службе.

Управни одбор подноси Министарству полугодишњи извештај о раду Националне службе.

Управни одбор подноси Влади годишњи извештај о раду и завршни рачун Националне службе, у роковима прописаним законом.

Члан 15.

Управни одбор ради и одлучује на седницама.

Управни одбор ради на седници којој присуствује више од половине укупног броја чланова.

Управни одбор одлучује већином гласова укупног броја својих чланова.

Седнице управног одбора сазива и руководи њиховим радом председник управног одбора, а изузетно у случају његове спречености најстарији члан управног одбора.

Гласање у управном одбору је јавно, ако управни одбор не одлучи да се о одређеном питању гласа тајно.

Изузетно, у хитним случајевима, на предлог председника управног одбора, управни одбор може донети одлуку већином гласова укупног броја чланова и путем писмених изјава сваког члана или коришћењем других техничких средстава комуникације.

Одлуке из става 6. овог члана управни одбор верификује на првој наредној седници.

Члан 16.

Члану управног одбора може престати мандат и пре истека времена за које је именован * оставком, разрешењем, смрћу или наступањем сметњи за обављање функције у складу са законом.

У случају престанка мандата члана управног одбора пре истека времена за које је именован, именује се нови члан, чији мандат траје до истека мандата члана на чије место се именује.

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 17.

Директор,* Заменик директора Националне службе, директор Покрајинске службе и представник репрезентативног синдиката имају право и дужност да присуствују седницама управног одбора и учествују у њиховом раду, без права одлучивања.

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 18.

Ради припремања и утврђивања предлога по појединим питањима из делокруга послова управног одбора, односно Националне службе, управни одбор може да образује комисије и друга стална и повремена радна тела.

У саставу радних тела могу бити, поред чланова управног одбора, односно запослених у Националној служби и представници других органа и организација.

Члан 19.

Председник управног одбора:

- 1) представља управни одбор;
- 2) сазива седнице управног одбора, предлаже дневни ред и председава седницама;
- 3) покреће расправу о питањима из делокруга управног одбора;

- 4) стара се о примени статута и Пословника о раду управног одбора;
- 5) потписује акта која доноси управни одбор;
- 6) потписује уговор о раду, односно уговор о међусобним правима, обавезама и одговорностима са директором Националне службе и
- 7) обавља и друге послове, у складу са законом и овим статутом.

2. Директор Националне службе

Члан 20.

Националну службу представља и заступа директор Националне службе.

Директора Националне службе именује и разрешава Влада, на период од четири године.

Директор Националне службе може бити именован на јавну функцију у Националној служби највише два пута.

Члан 21.

Директор Националне службе, поред послова утврђених Законом, обавља и следеће послове:

- 1) предлаже општа акта која доноси управни одбор;
- 2) доноси општа акта у складу са законом и овим статутом;
- 3) закључује уговоре у име и за рачун Националне службе;
- 4) извршава одлуке управног одбора;
- 5) закључује Споразум о учинку са надлежним министарством;
- 6) покреће иницијативу, пред надлежним органом АП Војводине за разрешење директора Покрајинске службе;
- 7) доноси појединачна акта у складу са законом и овим статутом;
- 8) доноси решења у другом степену у поступку остваривања права незапослених на новчану накнаду;
- 9) *брисана је (види члан 5. Одлуке - 90/2015-43)*
- 10) стара се о извршењу финансијског плана и плана јавних набавки Националне службе;
- 11) одлучује о одобравању средстава по мерама активне политике запошљавања;
- 12) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у Националној служби;

- 13) представља и заступа Националну службу пред свим државним органима и у свим правним пословима;
- 14) обезбеђује остваривање јавности рада Националне службе;
- 15) врши и друге послове у складу са законом, овим статутом, општим актима и одлукама управног одбора.

Директор је одговоран за пословање и законитост рада Националне службе.

Члан 22.

Директор Националне службе може бити разрешен дужности актом Владе Републике Србије.

По престанку мандата директор Националне службе има права која му припадају у складу са законом.

Члан 23.

Директор Националне службе у складу са законом и овим статутом може одређене послове из своје надлежности пренети на руководеће и друге стручне запослене у Националној служби.

Члан 24.

Директор Националне службе има заменика који га замењује за време његове одсутности или спречености и обавља поверене послове.

Заменик директора одговоран је за пословање и законитост рада управном одбору и директору Националне службе.

Мандат заменика директора траје четири године.

Заменик директора Националне службе може бити разрешен дужности и пре истека времена на које је именован ако функцију заменика директора не врши у складу са законом, овим статутом и општим актима Националне службе, ако му престане радни однос у складу са законом или ако сам поднесе захтев за разрешење.

Члан 25.

За заменика директора Националне службе може бити именовано лице које испуњава услове прописане актом о организацији и систематизацији послова.

Члан 26.

Директора Покрајинске службе АП Војводина именује и разрешава управни одбор на предлог надлежног органа аутономне покрајине.

Директора Покрајинске службе АП Косово и Метохија именује и разрешава управни одбор на предлог директора Националне службе.

Члан 27.

Директор Покрајинске службе обавља послове у складу са законом, овим статутом и општим актом Националне службе.

Директор Покрајинске службе одговоран је за пословање и законитост рада управном одбору и директору Националне службе.

Мандат директора Покрајинске службе траје четири године.*

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 28.

За директора Покрајинске службе може бити именовано лице које испуњава услове прописане актом о организацији и систематизацији послова.

Директор Покрајинске службе може бити разрешен дужности и пре истека времена на које је именован ако функцију директора не врши у складу са законом, овим статутом и општим актима Националне службе, ако му престане радни однос у складу са законом, ако сам поднесе захтев за разрешење, као и на образложен предлог надлежног органа АП Војводина.

Директора Покрајинске службе разрешава дужности управни одбор на предлог надлежног органа АП Војводина.

Директор Покрајинске службе, по спроведеном јавном конкурс, предлаже директору Националне службе кандидата за избор директора филијале образоване на територији АП Војводине.

Члан 29.

Директор Националне службе по спроведеном јавном конкурс бира директора филијале, осим директора филијале са територије аутономне покрајине, које бира на предлог директора Покрајинске службе.

У поступку за избор директора филијале директор може да образује конкурсну комисију, која вреднује достављени програм развоја филијале, стручну оспособљеност и друге критеријуме одређене јавним конкурсом.*

Директор филијале се бира на период од четири године.*

За директора филијале може бити изабрано лице које испуњава услове прописане актом о организацији и систематизацији послова.

Директор филијале одговоран је директору Националне службе за законитост рада филијале, за спровођење мера активне политике запошљавања и наменско коришћење средстава.

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 29а*

Директор филијале може бити премештен на друге послове, у складу са законом и пре истека времена на које је изабран, уколико се утврди да послове директора обавља на начин којим се не остварује учинак филијале којом руководи, утврђен општим и појединачним актима Националне службе и на лични захтев.*

**Службени гласник РС, број 90/2015*

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ

Члан 30.

Национална служба је организована јединствено за територију Републике Србије.

Ради обављања послова запошљавања, осигурања за случај незапослености, остваривања права из осигурања за случај незапослености, вођења евиденција у области запошљавања, као и стручно-организационих, управних, економско-финансијских и других општих послова у области запошљавања и осигурања за случај незапослености, утврђених законом и другим актима Националне службе, у Националној служби се по функционалном и територијалном принципу, образују унутрашње организационе јединице које могу бити основне и уже унутрашње јединице и чије се седиште и послови одређују актом о организацији и систематизацији послова.

Број и структура запослених у Националној служби и по организационим јединицама утврђује се актом о организацији и систематизацији послова.

V. СРЕДСТВА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ

Члан 31.

Средства Националне службе користе се за намене предвиђене Националним акционим планом запошљавања, програмом рада и финансијским планом Националне службе, у складу са законом и овим статутом.

Брисан је ранији став 2. (види тачку 1. Одлуке - 16/2012-50)

Члан 32.

Национална служба послује средствима утврђеним чланом 19. Закона на начин којим се обезбеђује уредно остваривање права корисника која се у складу са законом, остварују преко Националне службе, развој и унапређење организације и рада Националне службе и унапређује ефикасност употребе капитала којим располаже.

Члан 33.

Финансијски план Националне службе доноси се за календарску годину, у складу са законом и овим статутом.

Финансијским планом Националне службе утврђују се приходи и расходи.

Члан 34.

Национална служба послује преко подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора Републике Србије, подрачуна за посебне намене и подрачуна основних организационих јединица Националне службе.

Средства за обезбеђење остваривања надлежности Покрајинске службе, користе се преко подрачуна Покрајинске службе.

VI. ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА

Члан 35.

О правима незапосленог из осигурања за случај незапослености која се остварују у Националној служби, издавању * дозволе **за рад*** странцу * и доношењу решења о процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења, одлучује се у поступку прописаном законом којим се уређује општи управни поступак.

*Службени гласник РС, број 90/2015

Члан 36.

О правима незапосленог из осигурања за случај незапослености у првом степену решава филијала надлежна према месту пребивалишта незапосленог или месту престанка радног односа, односно рада, ако незапослени у том месту има боравиште.

Решење о правима из става 1. овог члана доноси директор филијале, који може за доношење решења да овласти друго лице у филијали.

Члан 37.

О сукобу надлежности између филијала Националне службе основаних по територијалном принципу, у поступку за остваривање права решава директор Националне службе.

Члан 38.

У поступку издавања дозволе за рад одлучује, у првом степену филијала надлежна према месту привременог боравка или сталног настањења странца, односно према седишту послодавца или месту где се рад обавља, у зависности од врсте дозволе за рад.*

Брисан је ранији став 2. (види члан 10. Одлуке - 90/2015-43)

Решење из ст. 1. * овог члана доноси директор филијале, који може за доношење решења да овласти друго лице у филијали.

**Службени гласник РС, број 90/2015*

Члан 39.

По жалби на решења из чл. 36. * овог статута, у другом степену решава директор Националне службе, који може за доношење решења да овласти друго лице у Националној служби.

По жалби на решење из члана 38. овог статута, решава министар надлежан за послове запошљавања.*

**Службени гласник РС, број 90/2015*

Члан 40.

Захтев за процену радне способности подноси се надлежној филијали, према месту пребивалишта подносиоца захтева.

Решење о процењеној радној способности и могућности запослења или одржања запослења, доноси директор филијале који може за доношење решења да овласти друго лице у филијали.

По жалби на решење из става 2. овог члана решава министар надлежан за послове запошљавања.

VII. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 41.

Јавност рада Националне службе остварује се правом заинтересованих лица на све врсте информација из области запошљавања и осигурања за случај незапослености и јавношћу рада органа и филијала Националне службе.

Национална служба остварује јавност рада путем средстава јавног информисања, одржавањем конференција за новинаре, давањем изјава овлашћених лица, објављивањем на вебсајту, као и другим видовима информисања.

Јавност рада Националне службе остварује се јавношћу рада управног одбора, подношењем извештаја о пословању и завршног рачуна Националне службе, у складу са законом.

Управни одбор одлучује о објављивању општих аката Националне службе у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Члан 42.

Национална служба има своје периодично издање публикације и огласа под називом „Послови” и регистрован вебсајт www.нсз.гов.рс.

За ефикасније информисање запослених у Националној служби, унапређење интерне комуникације између организационих јединица и обезбеђивање расположивости информација, општих и појединачних аката и друге релевантне документације користи се Интранет сајт.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Измене и допуне овог статута врше се по поступку за његово доношење.

Члан 44.

Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Националне службе за запошљавање („Службени гласник РС”, бр. 8/04, 35/04 – исправка, 70/04, 20/08, 8/09 и 9/09 – исправка).

Члан 45.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 0011-110-11/2009

У Београду, 8. децембра 2009. године

Управни одбор Националне службе за запошљавање

Председник,

др **Михаил Арандаренко**, с.р.